- Căn cứ vào hợp đồng và căn cứ theo qui định của luật thương mại về Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, Biên bản giao nhận hàng hóa thì bà Bính chưa giao đủ tiền cho Cty chúng tôi, dù chúng tôi đã giao đầy dủ hàng ……..

→ Đã vi pham nghiêm trọng hợp đồng lao động

Kết luận: Yêu cầu trả 210.777.000đ.

Và lãi suất quá hạn cho chúng tôi (theo mức lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố.

PS: Những phần lập luận bảo vệ, em làm hết sức ngắn ngọn chỉ nêu ra một số ý em cho là cơ bản, các anh chị và các bác góp ý thêm nhé!

Mã số: LS.DS/TN-36/240

----------*----------

Xưởng vật liệu xây dựng Cotec là một đơn vị thuộc Công ty Kỹ thuật xây dựng Mekotral - một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 06/02/năm X, Cotec đã ký kết hợp đồng với Văn phòng thiết kế tư vấn xây dựng Cường Thịnh (hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân). Theo đó, Xưởng Cotec (Bên A) có nghĩa vụ cung cấp bê tông thương phẩm cho Văn phòng (Bên B) với các điều kiện sau:

- Đơn giá bê tông ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Có phụ lục đơn giá cụ thể kèm theo hợp đồng;

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt;

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cung cấp bê tông theo từng đợt và có kết quả thí nghiệm mẫu đạt cường độ của mác bê tông đã cung cấp, Bên B thanh toán hết 100% giá trị theo hóa đơn cho Bên A.

Nếu đến hạn thanh toán mà Bên B chưa thanh toán hết cho Bên A, thì Bên B phải thanh toán thêm lãi phát sinh do chậm thanh toán.

- Thời gian giao hàng: Lịch giao hàng do Bên B báo trước cho Bên A chậm nhất 2 ngày bằng Fax; trong trường hợp khẩn cấp, có thể báo bằng điện thoại nhưng sau đó phải gửi lại đơn đặt hàng bằng Fax; xác nhận lại 12 giờ trước khi bắt đầu trộn bê tông.

- Địa điểm giao nhận hàng: Bên A giao hàng cho Bên B tại công trường Trường học Hàn Quốc, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Trách nhiệm vật chất: Khi chất lượng, quy cách sản phẩm của bê tông không đảm bảo và tiến độ cung ứng bê tông không đáp ứng theo lịch đổ đã được hai bên thống nhất, Bên A có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất cho Bên B do vi phạm của mình.

Quá trình thực hiện hợp đồng, cho đến ngày 15/9/năm X, hai bên đã tiến hành giao nhận 15 đợt bê tông thương phẩm. Bên A đã tiến hành giao hàng đầy đủ theo sự đặt hàng của Bên B. Tổng giá trị bê tông thương phẩm Bên A cung cấp cho Bên B theo hợp đồng đã ký kết là 278.320.000 đ (Hai trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng). Tuy nhiên, Bên B lại thực hiện không đúng nghĩa vụ; kể từ đợt giao nhận hàng thứ 8 trở đi, Bên B đã không thanh toán đầy đủ cho Bên A; tổng số tiền còn nợ lại của Bên B là 143.886.000 đ (Một trăm bốn mươi ba triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

Xưởng Cotec đã nhiều lần cử nhân viên trực tiếp đến làm việc, đồng thời, bản thân Giám đốc công ty Mekotral cũng đã gửi công văn yêu cầu cho Bên B nhằm giải quyết số nợ này, phía Cường Thịnh cũng đã cam kết trả nợ nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn cố tình né tránh không chịu